

עין משפט  
נר מצוה

## קבה:

**וּאֶזְדָּרוּ לַמַּעֲמִייהוּ**. תימה היכי הוה רבי אסי לטעמיה דלרצה פליגי דהכא קאמר ר' אסי נעשה כיסוי לחצית בהנחה גרידא בלא שום מעשה וגבי נדבך אמר ר' אסי זלא ושפפוס אמר להן דהיינו מעשה שהצריכן רבי<sup>א</sup> ועוד

בשפשוף ולקמן גבי כיסוי כלים א"ר אסי א"ר יוחנן והוא שיש בהם תורת כלי ויש לומר דכיסוי חצית סגי לה בהנחה שדרכו לעשותו כל דהו דלא צעי תיקון ומעשה גמור כשאר כיסוי כלים ומדבך של אבן מסותת ומרובע לבנין סגי להו בשפשוף שאין צריך עוד תיקון ומ"מ הוי ר' אסי לטעמיה דכי היכי דמיקל רבי אסי גבי נדבך ה"נ הכא והא דקאמר ר' אסי בפרק צמח טומנין (לעיל דף ג.) חריות של דקל ישז אע"פ שלא קשר התם רב אשי<sup>ב</sup> גרסינן אי נמי ר'אויין הס לישיבה טפי מאנשים: **הבב** מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה. פי' בנות'

דלא אסיר אהל אלא למעלה בגג אצל בדפנות לא כדמוכח בעובדא דשמואל בכל גגות (עירובין דף נד.) דאיתמר חצר כותל שנפרצה רב אמר אין מטלטלין אלא צד' אמות ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר המחיצה וזה מטלטל עד עיקר המחיצה והא דרב לאו בפירוש איתמר אלא מכללא דשמואל הוה ימצי בזהוה חצר נפל גודא דבניי ציני אמר להו שמואל שקולו גלימא נגודי ליה אהדיניהו רב לפיה כו' ושמואל למה ליה למיעבד הכי אחרו זה מטלטל עד עיקר המחיצה כו' שמואל ללניעוואת צעלמא הוא דעבד<sup>ב</sup> אלא<sup>א</sup> משמע דאהל דדפנות שרי למיעבד הכי ורב שהיה מקפיד לאו משום עשיית אהל דשרי כדפרישית אלא הוה קפיד אחאי דהוו מטלטלין גלימא ד' אמות צפילו וקשה דע"כ שייך איסור אהל בחצר דפנות כדאיתא בעירובין בפרק מי שהולאחוי (דף מה. מה. ושם) גבי עשיית דופן סוכה דפריך התם והאמר רבה דר בר חנה אמר רבי יוחנן הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילה ומשמי הא בדופן שלישית והא בדופן רביעית<sup>א</sup> אלא נראה לר"ם דשפיר שייך בדפנות אהל היכא דמחיצה מועלת להיתר<sup>ב</sup> ולהכי בדופן שלישית דהוא מחיצה ומכשר ליה לסוכה חשיב עשיית אהל בתחלה אצל דופן רביעית אינה אלא תוספת צעלמא הואיל וכבר הסוכה היתה כשרה ועיקר פלוגמין דר"א ורבנן איתא בזהל כנעשיית דופן דפקק החלון משמע בחלון שבכותל דאי בגג מיירי הוה ליה למימר ארובה כמו ששינו משלין פירות דרך ארובה

לח א מיי פ"ה מה' שנת הלכה ז' סגן ללוח סה טושי"ע אר"ם סימן שח סעיף כ' כד וסימן שט סעיף ד':

לכ ב מיי שם ה"ל כא סגן שם טור שו"ע אר"ם סימן שח סעיף כא:
ב ג מיי פ"ה הלכות שנת הלכה ז':

### מוסף תוספות

א. [ו]היר"ל למימר בנדרבך של אבנים דבשיבה לחודה יהיו מוכנים בלא שום מעשה. מוס' הל"ש.
ב. משמע שם היה שמואל אושר לטלטל כרב לא הוה קשה מדיי הדיוכי שרי למיעבד הכי. מוס' עירובין מה. ד"ה פקק. ג. פי' בדוכין ד' אסור ובדוכין ד' מותר משום דסוכה של מצוה היא דרגי לה ב' מחיצות, דאלמא א"ר אבהו ברבון שייך אהל איצט.
ד. טלטל או להכשיר הסוכה. מוס' הל"ש.

## רב נסים גאון

אי הכי קא משתמש במחובר למטה מג'. מכלל כי מה שהיה מוכר מחובר לקרקע קרוב מתארץ פחות מג' טפחים מותר להשתמש בו ואין איסור משום שבות [ורק] שם שהוא כבדו מן הארץ ג'. טפחים. ומכאנן עיקר זה במשנה במס' עירובין בפרק המוצא תפילין [דף צז:] אילין שהוא מיסך על הארץ אם אין גופו גבוה מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהן. ודבר זה אין בו חלוקה, אבל חלקו רבא ורב ששת בשרשי אילן הבאים למעלה מג' לוחך ג'. ובפ' ככל מטרבין [לוח דף גז.] תניא נתנו באילן בתוך ג' מותר לטלטל.

סליק פירק בן הבבלי

## רבינו הגנאל

זהו שאמר רבי צאן ולמדים עשו להן לימודים. יש מי שאומר עיינו בהן, כלומר לימוד בלא מעשה. וי"א לימודים. כגון זה ששינו במסכת משקין, ר' יהודה אומר עושה לו לימודים אביביל שלא יחזקו, וזן כיסויין עצים ועליהם טיט שרודים מעשים. וראויין הא דגרסינן בבבא טומטין כשרה ועיקר פלוגמין דר"א ורבנן איתא בזהל כנעשיית דופן דפקק החלון משמע בחלון שבכותל דאי בגג מיירי הוה ליה למימר ארובה כמו ששינו משלין פירות דרך ארובה

(ב"ה דף לה:) ומיהו בזהל שבגג נמי פליגי כדמוכח לקמן בפרק תולין (דף קלז:) דמייתי הך גבי תליית משמרת שהיא כעין גג וכן משמע בפרק בתרא דעירובין (דף קכ.) דאמר הנהו דיכרי דהוו צי רב הונא ציממא צעו טולא וצילילא צעו אורחא אתא לקמייה דרב אמר ליה כיווך צודיא ושייר בה טפח דלמחר הוא מוסיק על אהל עראי ומותר ומשמע דהיינו נמי תוספת אהל עראי דפליגי רבי אליעזר ורבנן ועובדא דשמואל דכל

הלכך במחשבה סגי: **שאין עושין אהל עראי**. לפרום מחללת על ד' מחיצות או על ד' קונדסים להיות לל לאהל מן החמה. ודוקא גג אצל מחיצה לאו אהל הוא ושרי לפורסה ללניעות כדאמר' בעירובין (ר' נד.) בעובדא דשמואל. ופקק החלון דמתי<sup>א</sup> י<sup>ב</sup> משום דבנין קבוע הוא ומיחזי כמוסיף על הבנין: **לפוסף**. כגון שהיה מחללת פרוסה עליהן וכרוכה ושאר זה אור ונלמחר פושטה דומיא דפקק דמוסיף צעלמא הוא: **בין**

## כל הכלים פרק שבעה עשר שבת

**ומורה**. של גפן: **שהיא קשורה נעפית**. פך ששואבין צו מן הצור או מן המעין: **ממלאין בה**. דשויא כלי להך זמורה: **וסולוי**. שאינו נגרר בצרך שהחבל שהוא קשור צו אינו מגיע לארץ: **אין פוקקין צו**. דמיחזי כמוסיף על הבנין: **בין כך ובין כך**. בגמרא

מפרש לה: **גב' סגן הסס**. לקמן בזהאי מוסכתא: **האבן שעל פי החצית**. והולרך לטוול מן היין שבמוכה: **מטה**. החצית על גדה והיא נופלת: **לא שנו**. דמותר לטלטל החצית והאבן עליה דקתמי ואס היתה צין חציות שירא להטותה שם שלא תפול האבן על החצית שצגדה מגביה ומטה על גדה והיא נופלת: **נשוכה**. האבן עליה שלא צמחכין: **אצל צמחית נעשים**. החצית צסיס לאבן שהיא דבר האיסור ואין מטלטל את החצית: **ורב יוסף א"ר אסי**. לקולא אמר ר' יוחנן לא שנו דהולרך להטות את החצית ולא ניתן לטלטל האבן להדיא: **אלא נשוכה**. דלא נתכוין לעשותה כלי: **אצל צמחית נעשה**. האבן כיסוי לחצית ומגלה אותה דכרכה: **אשמעינן**. על שמועה שלי שאמרתי צמחית אין האבן נעשה כלי: **ממלאין בה**. אלמא האבן נעשה כלי: **הדקה**. שקשרה יפה: **ואס לאו איין ממלאין**. ולא אמרינן נעשה כלי בהנחה צעלמא וקשיא לדידי דאמרי לעיל צמחית נעשה כיסוי לחצית: **ולא היא**. לא קשיא לי דהתם הואיל ובלא קשריה לא חזיא למלאות דהא נפלה והאי לאו הדקה צטולי צבלה מתורת כלי גלי דעמיא דלא חשיב ליה אצל כיסוי חצית הנחה משאיל ליה כלי: **ואזוי** לטעמייהו. ר' אמר ור' אסי: **נדבך של אצנים**. אצנים סדורות ומוקלות לבנין: **מאי אמר לפו**. מאי מעשה הצריכן לרבי יוחנן: **זאו ולמודס**. סדרו אותם והשיבום כדי שלא נצטרך ליגע בהם למחר לפי שאין הזמנה צממשה י<sup>א</sup>כל דהו<sup>ב</sup> מועלת לאבן לעשותה כלי ור' אמר לטעמיה דאמר לעיל אין אבן נעשית כלי בהנחה: **למודס**. כדאמר' צמו"ק (דף יג.) עושה להס למודים לסדר נסרים על פי הצור: **ושפפפוס**. מן הטיט שיהו נאות ליטב ולמחר תלמודס דצממשה כל דהו נעשה כלי: **סואר של קורוס**. הוה ולא אצנים: **סואר**. סדר של קורות חדשות שססדרין אותן לבנין כדי שלא יתעקמו: **גשוש**. עץ ארוץ שגשגשים צו המים לפני הספינה לידע שהוא צעומקו שכולל ספינה להלך בהן: **קפידי עליה**. שלא יתעקס ומימחד ליה מקוס ומקצה ליה צידים. ואפי' לר"ש אסור לטלטלו דמוקצה מחמת חסרון כס אפי' ר"ש מודה: **שאינה קשורה לא**. ואפי' יש עקמומית צראשה כעין מולג שראוי תלות בה טפיח ולמלאות ומישב עליה: **שגדרן לעצים**. שחתכן להיסק: **לריך לקשור**. מע"ש: **באציה**. בגפן: **והא קא משמטש צמחוצר**. ואפילו קשורה מצעוד יוס ליחסר: **למטה מג'**. סמוך לקרקע וכגון לשאוב מן המעין שאינו עמוק. ומותר להשתמש בצילין למטה מג' כדאמר' בפרק בתרא דעירובין (דף נט:) היו שרשרי גבוהין מן הארץ ג' לא ישב עליהם: **גזירה שמא יקטוס**. שמא למחר תהיה לו ארובה ויקטנה מתוך שהיא רכה ועומה לקטוס ונמלא עושה כלי וחיצי משום מכה צנטיס אצל בחריות לישיבה ליכא למיגזר הכי

מולג שראוי תלות בה טפיח ולמלאות ומישב עליה: **שגדרן לעצים**. שחתכן להיסק: **לריך לקשור**. מע"ש: **באציה**. בגפן: **והא קא משמטש צמחוצר**. ואפילו קשורה מצעוד יוס ליחסר: **למטה מג'**. סמוך לקרקע וכגון לשאוב מן המעין שאינו עמוק. ומותר להשתמש בצילין למטה מג' כדאמר' בפרק בתרא דעירובין (דף נט:) היו שרשרי גבוהין מן הארץ ג' לא ישב עליהם: **גזירה שמא יקטוס**. שמא למחר תהיה לו ארובה ויקטנה מתוך שהיא רכה ועומה לקטוס ונמלא עושה כלי וחיצי משום מכה צנטיס אצל בחריות לישיבה ליכא למיגזר הכי

דכרי דהוו לרב הונא דבימאמו בעו טולא וכליליא בעו איורא, ואמר ליה רב כרוך בודיא עלייהו ושייר בה טפח ולמחר פורסה עליהן, מוסיק על אהל(נ) עראי הוא ושפיר דמי. וחכ"א בין כך ובין כך פוקקין בו. ומביעמי לן מאי בין כך ובין כך, אמר רבא בר כהנא

#### מסורת הש"ס

א) לקמן קל: עירובין מד.
ב) סוכה כז.
ג) [לקמן קמז: ע"ש].
ד) [נפילי קכ: לקמן קמז: ע"ש].
ה) [קידושין ג: וי"ז].
ו) לעיל.
ז) לקמן קכו;
ח) לקמן קל: עירובין מד.
ט) [מסכתא סוכה פ"א],
י) [מסכתא ופי' רש"א],
יא) גי' רש"ל הו למעלה בגג ולא מן העד אצל הר"ן מקיים פיר רש"י דהכא, י' ז"ל אסי.
רש"א.

#### מוסף רש"י

פקק החלון. כגון ארובת הגג (קמזו קמז).
בזבזן שיהוא קשור וחלוי. שם כל שעה (סוכה כז).
פוקקין בו. כיוון דמתקין ועומד לכן אין זה כוונה ולא מוסיק, ואם לאו אין פוקקין בו.
דמוסיף הוא על צמחית אהל (שם) דמייא לטות שמוסיף על צמחית בית ואע"פ שארעי הוא שחיי יחזור ויפסחטו (שורבין נד).
מטה על צדה והיא נופלת. מטה חצית על גדה אם לריך לטוול מן היין והאבן נופלת ולא יטלנה צידים (קמזו קמב).
אלא בשוכה. ששכה האבן עליה צין צמחית אהל ממתה, אבל במניה נעשה בסיס לדברי האסור. ואסור לטעותה האבן החצית מוקפה מותרבין אשמעתין.
ט י' לה לנטיב על דברי (קמזין קמז).
א) אשמעת עלמנו (גיטין מנחות סז).
ב) אדריה גופיה קא מותבי (מנחות סז).
חירות של דקל. ענפים קשים ענן משהקטפו שדלותם של ולבנין ופלו ענין שנתן קרי לכן חריות (ע"ל ג).
שגדרן. כל לקיטת מתנים על גזירה (שם).
צריך לקשור. לקשים יחד מצטנז יוס לחוסת שלישיה עומדים ואס לא קשרי יחד אסור לטלטל למחר, דלא יחי יחיד צממשה (שם).
הכל מודדים. ר"א ומתקטנו שמתקו תוספת אהל ארעי גבי פקק חלון, דלויא למי' פוקקין צו ואפי' דמוסיף על אהל ארעי הוה, מדיס שאין עושם אס לא אהל(ה מחיצה (שורבין יז).
א) אלא להוסיף. כגון פקק זה שאני אלא תוספת ארעי על אהל (לקמן קל:) דלפילו רבנן לא שרי אלא להוסיף. כגון פקק חלון דתוספת צעלמא הוא (שורבין נד).

#### רבינו הגנאל (המשך)

משתמש במחובר. ופרקין למטה משלשה, כדנתן היו שרישין גבוהין מן הארץ שלשה טפחים לא ישב עליהן. אם גבוהין ג' טפחים הוא דאסירו הא בפחות [בג] מותר לישב עליהן, מדיא שפענין דפחות מג' במחובר לקרקע כקרקע דמי ומותר להשתמש בו. ויש אומרים כי המים הם קרובים בפחות משלשה ולא אחי לתמחק. רב אשי אמר אפילו תימא בתלושה, גזירה שמא יקטוס. מתניתיין פקק החלון, כגון מסך העשוי לטתום החלון בין אם הוא מבדו בין מוולתו, בזמן שקשור וחלוי פוקקין בו, ואם לאו אין פוקקין בו.
גמ' אמר (רבא) [רבח] דבר בר חנה א"ר יוחנן הכל מדיחן שאין עושין אהל עראי בתחילה ביו"ט ואין צ"ל בשבת, לא בחלוקה אלא להוסיף. פי' שאם היה בו פקק פוקק במקצת החלון, ר' אליעזר אוסר למושכן כנגד כל החלוקה וחכמים מותרים, וזהו להוסיף. כיצא בו בסוף המוצא תפילין הנהו

בחריות שגדרן ועומלך עליהן לישיבה אין צריך לקשר. ופירק רב ששת זמורה זו מחוברת באביה, כלומר מחוברת בקרקע, ואם לא קשרה מאתמול לא ביטלה, ואינה דומה לחריות של דקל שהן גרודין. ואקשינן אי הכי היכי